

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศทั้งห้าฉบับดังกล่าว นั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรณีจึงมิใช่เป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่อยู่ในบังคับให้ต้องยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์ก่อนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งคดีนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทราบประกาศทั้งห้าฉบับเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รวมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยได้ส่งประกาศทั้งห้าฉบับดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาร้องเรียนด้วย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗๗/๒๕๖๔)



(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีย่อมอยู่ในบังคับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ระบุข้อความไว้ในหนังสือที่แจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดีว่า “หากท่านไม่พอใจในคำสั่งนี้ โดยเห็นว่าตนมีสิทธิในที่ดินดีกว่า และประสงค์จะฟ้องศาล ให้ฟ้องศาลยุติธรรม หรือหากเห็นว่าการสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง แล้วนำเสนอคำฟ้องและใบรับฟ้องมาแสดงเพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะรอเรื่องไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันหากมิได้มีการฟ้องคดีและมีได้นำเสนอคำฟ้องมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบสั่งการไว้นี้ ต่อไป” ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือที่แจ้งคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์อันเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว อนึ่ง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองก่อนฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดี



มีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ออกมาภายหลังย่อมไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๒/๒๕๖๓)

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศประกวดราคาจ้าง เรื่อง บริการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมทั้งสถาบัน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าว นั้น โดยที่ประกาศประกวดราคาจ้างฉบับดังกล่าว มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศรับสมัครดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่ประสงค์ให้ใช้บังคับสำหรับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไปนั้นไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้โดยมิต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒



แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศกรุงเทพมหานครของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๘๐๑/๘๒๓๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงอาจยื่นฟ้องคดีได้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๑/๒๕๖๔)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน ๒ วงจรที่ ๓ และวงจรที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ บัญญัติว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่นอาจอุทธรณ์เหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต วรรคสี่ บัญญัติว่า คณะกรรมการต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานฉบับพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อุทธรณ์คัดค้านการกำหนดเขตดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับ



กิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธินำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานฉบับพิพาทภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาสำหรับพิจารณาอุทธรณ์ หกสิบวันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๑/๒๕๖๔)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ปฏิบัติ กรณีบริษัท ข. ดำเนินการบูรณะปรับปรุงอาคารในชุมชนแออัด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียง แร่งสนั่นสะท้อน และฝุ่นละออง จากการดำเนินการของบริษัท ข. นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ติดตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่ กท ๔๒๐๓/๓๗/๘๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในกรณีการก่อสร้างอาคารทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงและควัน จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบต่อไป แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็มิได้รับแจ้งผลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องคดี



ในกรณีนี้ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล การฟ้องคดีในกรณีนี้จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการร่วมเตียงผ้าใบเพื่อบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์ ในบริเวณพื้นที่พญาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การจัดระเบียบที่สาธารณะชายหาดพญาเหนือ หาดจอมเทียน และหาดอื่น ๆ ในเขตเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ และต่อมาเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาได้ทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้ฟ้องคดี กรณีตั้งวางหรือวัตถุใด ๆ ในที่สาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ (ศอท.) สำนักเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา ขอความอนุเคราะห์จัดหาที่ทำกินให้ใหม่ ซึ่งนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำคำร้องของผู้ฟ้องคดีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๔๓๗/๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ แต่ได้รับการพิจารณาไม่ให้มีการประกอบการร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่บริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์ จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจัดหาสถานที่ประกอบการร่วมเตียงและเยียวยาผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่วมเตียงรายอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องทั่วไปลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราร้องทุกข์ (ศอท.) สำนักเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา ขอความอนุเคราะห์จัดหาที่ทำกินให้ใหม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วมีมติ ดังนี้ (๑) ไม่ให้มีการประกอบการร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่บริเวณหาดวงศ์อำมาตย์ (หลังหัวโขด) ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร อย่างเด็ดขาด และ (๒) ไม่สามารถให้การเยียวยาตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีการฝ่าฝืนกระทำความผิดในที่สาธารณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง กรณีถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติไม่พิจารณาจัดหาสถานที่หรือทางสาธารณะเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีประกอบการร่วมเตียงและเยียวยาผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่วมเตียงรายอื่น อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้



แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันใด แต่ปรากฏตามคำชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า มีผู้ประกอบการอีก ๕ ราย ซึ่งได้ยื่นคำขอในคราวเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำเสนอคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่วมเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาในการประชุมครั้งเดียวกัน โดยผู้ประกอบการเหล่านั้นได้รับแจ้งผลการพิจารณาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการร่วมเตียงที่ได้ยื่นคำขอในคราวเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องติดตามผลการพิจารณาคำร้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับแจ้งหรือทราบผลการพิจารณาตามหนังสือดังกล่าวอย่างช้าที่สุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นอย่างช้า การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุที่ต้องขอให้พิจารณาทบทวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ทราบข้อเท็จจริงว่า ที่ดินแปลงข้างเคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดี อธิปไตยทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนในราคาที่สูงกว่าที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพและที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว จึงเป็นการใช้สิทธิขอให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเมื่อวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการขอตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำขอเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้ว มิได้แจ้งผลการพิจารณา



ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จนล่วงเลยกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอให้พิจารณาใหม่ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ร้องเรียน และคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ อำเภอยะนิงครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ต่อนายอำเภอยะนิงครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีมูล จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ อำเภอยะนิงครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากกรรณ รวมทั้งให้มีการจัดการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวใหม่ นั้น เมื่อพิจารณาข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดว่า ... หากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปตามที่ได้มีการร้องคัดค้าน หรือได้มีการกระทำไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีกำสั่งแต่งตั้ง... จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นั้น เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นมูลแห่งการร้องคัดค้าน ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคำร้องคัดค้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วเสร็จไปโดยเร็วเท่านั้น ดังนั้น สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะยื่นฟ้องคดีนี้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยุติเรื่องของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่อย่างเร็วที่สุดย่อมไม่ก่อนวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๖/๒๕๖๓)



กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ผู้ถูกฟ้องคดีและปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการกับผู้สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขตริมคลองสีวา ถนนหนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการพิจารณาออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยเท่าเทียมกัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สำนักงานเขตหนองแขมได้ตรวจสอบเหตุร้องเรียนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวกับระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ปรากฏว่าไม่สามารถระบุแนวเขตที่สาธารณะให้ชัดเจนได้ ทั้งนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม เพื่อขอคัดสำเนาระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม นำมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวแล้วปรากฏตามไปรษณีย์ตอบรับเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่มีเหตุผล เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำฟ้องในคดีนี้จึงรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๖๔)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีฟ้องว่า โครงการก่อสร้างทำนบกั้นดินและอาคารประกอบอื่นตามโครงการพัฒนาจุดจับ-จุดหมากรุกเห็บ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี)

ที่ ๒) ได้บุกรุกโดยใช้เครื่องจักรขุดดินที่พิพาทและทำลายทรัพย์สินอื่นของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เช่น ต้นไม้ บ่อเลี้ยงปลา และนาดินที่ขุดได้ออกไปนอกพื้นที่ ทบทำลายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งได้แปรสภาพที่ดินแปลง น.ส.๓ ก. เลขที่ ๖๗๕ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ ซึ่งระยะแรกได้เริ่มขุดลอก ก่อสร้างทำนบดิน และก่อสร้างอาคารรับน้ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้บุกรุกโดยใช้เครื่องจักรขุดตัดดินในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเพื่อนำไปก่อสร้างทำนบดิน และประโยชน์อื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้เยียวยาชดใช้ค่าเสียหายและค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับผลกระทบ กับได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่ เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้บุกรุกเข้าไปครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยการขุดย้ายดินในที่ดินของตนออกไปจากพื้นที่โดยไม่มีสิทธิ ความเสียหายในส่วนดังกล่าวจึงยังคงมีอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันฟ้อง อันถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่มีการครอบครองใช้ประโยชน์และขุดย้ายดินเรื่อยมา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รู้ถึงการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงใหญ่ ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงมีผลทำให้การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ คือ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นการนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ แต่ส่วนที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการละเมิดหนึ่งปีย้อนหลังไปนับแต่วันที่ฟ้องคดีนี้ คือ ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการละเมิดต่อที่ดินได้เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น สำหรับ



กรณีที่ขอให้ชดเชยค่าเสียหายจากการทำลายทรัพย์สิน ได้แก่ บ่อปลา ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่ดิน นั้น มีอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดที่ต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างมาในคำฟ้องว่าการกระทำละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นอย่างชัด การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-แยกท่าพระ สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง-แยกสนามไชย (สถานีวังบูรพา) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทำให้พื้นถนนที่ก่อสร้างเกิดการทรุดตัว ซึ่งส่งผลทำให้ฐานรากของอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเกิดความเสียหาย ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อยู่อาศัย และส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ เป็นผู้พักอาศัยในอาคารพาณิชย์ดังกล่าว) ผู้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ ให้ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้รู้หรือควรรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างชัดที่สุดในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตกลงที่จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยจะเริ่มซ่อมแซมภายนอกอาคารก่อน ส่วนการซ่อมแซมภายในอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้าดำเนินการหลังจากตกลงแผนงานกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กระทำการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้รับความเสียหายตามฟ้องแล้ว



ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ซ่อมแซมตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๔/๒๕๖๓)

วันกระทำละเมิดย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ อันเป็นมูลเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น ส่วนผลของการกระทำละเมิดจะเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง วันกระทำละเมิดกับวันที่ผลของการกระทำละเมิดเกิดขึ้นจึงแตกต่างกัน โดยการกระทำละเมิดอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การกระทำละเมิดที่ต่อเนื่องกันมาและยังมิได้มีการหยุดกระทำจนถึงขณะฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้บุกรุกเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อตั้งเสาไฟฟ้าและปรับปรุงเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมโดยผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม ทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยจากการปล่อยกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง ธุรกิจของผู้ฟ้องคดียังได้รับผลกระทบทำให้ต้องปิดกิจการ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา เมื่อเสาไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และตราบใดที่ยังไม่มีการรื้อถอนออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี เหตุแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงมีอยู่ตลอด การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ของปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไว้ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓



กรณีจึงไม่อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๒๔ นาฬิกา ซึ่งนอกเวลาทำการปกติของศาลปกครองและในเวลาที่จะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน อันถือว่าเป็นการยื่นคำฟ้องในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปตามนัยข้อ ๑๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดว่า คำฟ้องอาจยื่นได้ในเวลาทำการหรือนอกเวลาทำการปกติของศาลปกครอง และในเวลาที่จะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน ทั้งนี้ การยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการปกติ ให้ถือว่าเป็นการยื่นในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไป โดยให้ถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด และแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก็มิได้มีผลทำให้กำหนดระยะเวลาการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๐/๒๕๖๔)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การกระทำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการกำหนดอัตราค่าจ้างและการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้าง



ขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม ส่วนที่จ่ายไม่ครบตามสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงวันฟ้องพร้อมดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการกำหนดและจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะรัฐมนตรีในอัตรา ๑.๗ เท่า ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการในระดับปริญญาโทในปัจจุบัน นั้น โดยที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้ทำสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศดังกล่าว ประกาศใช้บังคับและได้รับเงินเดือนตามประกาศดังกล่าวครั้งแรก เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงรายภายหลังวันประกาศใช้บังคับประกาศดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย (สาย ก.) ระยะที่ ๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนด ๕ ปี ตั้งวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยตกลงค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้ายสัญญา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติงบประมาณในการ ปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้ตามวุฒิที่ ก.พ. กำหนดสำหรับข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงาน มหาวิทยาลัยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สาย ก.) ระยะที่ ๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๒๔ ปี ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๘๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๒๘,๓๒๐ บาท หลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันประกาศบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)ฯ มีผลใช้บังคับ จึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)ฯ ในวันที่ได้รับเงินเดือนตามประกาศดังกล่าว ครั้งแรก ซึ่งก็คือ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่



วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงพ้นระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถือปฏิบัติต่อสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดในอัตราเดียวกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๓) (๔) ของระเบียบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด นั้น โดยที่การฟ้องขอให้เพิกถอนกฎและเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายจากกฎต้องฟ้องภายในเก้าสิบวัน และหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งระเบียบฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก่อนที่ระเบียบพิพาทจะมีผลใช้บังคับและอยู่ภายในบังคับของระเบียบดังกล่าวนับแต่วันที่ระเบียบพิพาทมีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมรู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่และการมีผลใช้บังคับของระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คือ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันและหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ต่อมาได้กลับเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ โอนมารับราชการสังกัด



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนั้น วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบฉบับพิพาทมีผลใช้บังคับ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เนื่องจากยังไม่ได้เข้ามาอยู่ภายในบังคับของระเบียบดังกล่าว แต่เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ได้เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ อยู่ภายในบังคับของระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ จึงชอบที่จะยื่นฟ้องเพิกถอนกฎและเรียกค่าเสียหายจากการออกกฎภายในเก้าสิบวัน และภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนเข้ามาเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันและภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้กลับเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันและภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันและภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันและภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันและภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดรายนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๔)

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกคำอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว แต่ไม่ได้มีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ



คำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบศาลแขวงดุสิตได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๖๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า อ. และกรรมการในกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีความผิดฐานฉ้อโกงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน และสัญญาว่าจ้างฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับฝ่ายบรรดาผู้รับเหมาซึ่งเป็นบรรดาจำเลยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๖๔/๒๕๖๐ ได้กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเหตุที่ขาดคู่สัญญา คือ บริษัท น. จากประเทศอังกฤษ เป็นสัญญาที่เป็นโมฆะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงทราบว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบและขัดต่อกฎหมาย กับใส่ความ กลั่นแกล้ง และกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทราบคำสั่งที่พิพาทแล้ว จึงได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนั้น วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่าถูกกระทำละเมิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาทย่อมต้องมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอื่นวินิจฉัยว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในคดีนี้หากศาลปกครองรับคำฟ้องไว้พิจารณา ศาลปกครองก็มีอำนาจที่จะวินิจฉัยได้เองว่าการกระทำตามฟ้องเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชอบที่จะนำคดีมาฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าว คือ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๗/๒๕๖๔)



**๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข

กรณีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำของถนนซอยเพชรเกษม ๒๘ แยก ๑๐ ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่เจ้าของเดิมอุทิศให้โดยปริยายขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันปฏิบัติหน้าที่จัดการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำของถนนซอยพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำ และมีการรับเรื่องไว้ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แต่ไม่มีการดำเนินการและชี้แจงใด ๆ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือร้องขอตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นการฟ้องคดีภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๓/๒๕๖๓)

**๕) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน
จากการกระทำละเมิด**

มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้จะเป็นกฎหมายพิเศษเมื่อเทียบกับมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็หาได้มีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลเป็นการยกเว้นมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยปริยายแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่



ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐนั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายออกกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือกระทำการอื่นใด หรือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นก็ต้องเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘

สำหรับคำฟ้องของกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ที่ฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน โดยได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและไม่นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แล้วนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวรวมเป็นเงิน ๑๘,๘๘๗ บาท ตามคดีนี้ คำฟ้องดังกล่าวเป็นกรณีที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในมูลละเมิดอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสียตามมาตรา ๑๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ ยังไม่มีการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีอาญาในฐานความผิดดังกล่าว สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงย่อมระงับไปตามกำหนดเวลา



ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อความผิดตามมาตรา ๑๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีอัตราโทษสูงสุดคือให้จำคุกตลอดชีวิต คดีอาญาจึงมีอายุความในการดำเนินคดียี่สิบปี ตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นกำหนดอายุความที่ยาวกว่าอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายในกำหนดอายุความยี่สิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำความผิดในแต่ละคราว เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ อันเป็นเวลาภายในกำหนดอายุความยี่สิบปีนับแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ได้ออกไปเสร็จรับเงินและไม่นำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่กลับนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีในส่วนนี้ ภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ขาดไปเป็นเงิน ๒๓,๔๒๑ บาท นั้น กรณีมิได้มีลักษณะเป็นการฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในมูลละเมิด อันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา ประกอบกับการดำเนินการทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ก็มีการกล่าวหาเพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีพฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่านั้น อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้จึงต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งมีผู้รับคำสั่งไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ อันเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่อธิบดีกรมที่ดินวินิจฉัย

